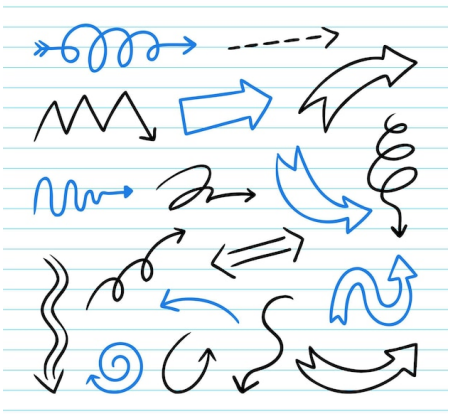


TEMA 20



ESQUEMA DEL TEMA

EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA.

PRESTACIONES ACTUALES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.

RÉGIMEN GENERAL Y REGÍMENES ESPECIALES.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

. El sistema de los Seguros Sociales nace en Alemania (**canciller Bismarck** en el último tercio del siglo XIX).

. En 1.942 el **Plan Beveridge** supondrá la creación del primer sistema público de Seguridad Social (Gran Bretaña).

. La **Declaración Universal de Derechos Humanos** reconoce en su **art. 22** el derecho a la Seguridad Social.

ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA.

Etapa de definición prestacional e institucional. 1.900-1.962.
. 1.883. Creación de la Comisión de Reformas Sociales. . 1.903. Creación del Instituto de Reformas Sociales. . Nacimiento de los Seguros Sociales: 1.900, Ley de accidentes de trabajo. . 1.908. Creación del Instituto Nacional de Previsión. . 1.919. Creación del Retiro Obrero Obligatorio. . 1942: Creación del Seguro Obligatorio de Enfermedad. . 1947. Creación del Seguro de Vejez e Invalidez (SOVI).
Etapa de configuración normativa, 1.962-1.978.
. 1.963. Ley de Bases de la Seguridad Social. . 1.972. Ley de Financiación y Perfeccionamiento de la Seguridad Social.
Etapa de consolidación del sistema de protección social como manifestación del Estado de Bienestar (desde 1.978).
. Aprobación del art. 41 de la Constitución Española. . Ley 26/1.990. Prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. . Real Decreto Legislativo 8/2.015, de 30 de octubre. Ley General de la Seguridad Social.

LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

Art. 25.2.	Las personas condenadas a prisión tienen derecho a los "beneficios correspondientes de la Seguridad Social".
Art. 41.	"Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres".
Art. 129.1.	El Estado establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social.
Art. 149.1.17.	El Estado tiene competencia exclusiva en legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Real Decreto Legislativo 8/2.015, de 30 de octubre.

Principios del sistema de la Seguridad Social: universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

CAMPO DE APLICACIÓN.

Prestaciones contributivas.	. Trabajadores por cuenta ajena. . Trabajadores por cuenta propia o autónomos. . Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. . Estudiantes. . Funcionarios públicos, civiles y militares.
Prestaciones no contributivas.	Españoles residentes en territorio español / Extranjeros que residan legalmente en territorio español.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Régimen general.	Trabajadores por cuenta ajena y asimilados → Trabajadores del Hogar y Agrarios / Trabajadores por cuenta ajena y socios trabajadores / Determinado personal funcionario / Altos cargos de las AA.PP. / Cargos representativos de organizaciones sindicales (...).
Regímenes especiales. Actividades profesionales que por su naturaleza o peculiares condiciones precisan un régimen especial de la Seguridad Social.	a.- Trabajadores por cuenta propia o autónomos. b.- Trabajadores del mar. c.- Funcionarios públicos, civiles y militares. d.- Estudiantes.

ACCIÓN PROTECTORA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

1.- **Asistencia sanitaria**: maternidad, enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo.

2.- **Recuperación profesional**.

3.- **Prestaciones económicas** → Incapacidad temporal / Nacimiento y cuidado de menor / Riesgo durante la lactancia natural / Corresponsabilidad en el cuidado del lactante / Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave / Incapacidad permanente contributiva e invalidez no contributiva / Prestaciones por desempleo (nivel contributivo y asistencial) / Pensión de viudedad / Prestación temporal de viudedad / Pensión y prestación de orfandad / Pensión en favor de familiares y subsidios en favor de familiares / Auxilio por defunción / Indemnización en caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional / Ingreso Mínimo Vital.

4.- **Prestaciones familiares** (contributivas y no contributivas).

5.- **Prestaciones de servicios sociales** → formación y rehabilitación de personas con discapacidad / asistencia a las personas mayores.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

Principios de gestión de la Seguridad Social → simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de caja, eficacia social y descentralización.

Entidades gestoras → Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS, gestión y administración de las prestaciones económicas) / **Instituto Nacional de Gestión Sanitaria** (INGESA, administración y gestión de servicios sanitarios) / **Instituto de Mayores y Servicios Sociales** (IMSERSO, gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación y servicios complementarios de la Seguridad Social).

ASPECTOS COMUNES DE LA ACCIÓN PROTECTORA.

Accidente de trabajo.

Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena.

Enfermedad profesional.

Enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejercitado por cuenta ajena.

Accidente no laboral y enfermedad común.

1.- Accidente no laboral → el que no es considerado accidente de trabajo.

2.- Enfermedad común → alteraciones de la salud no consideradas accidentes de trabajo ni enfermedades profesionales.

CONDICIONES DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES.

Condiciones generales.

1.- Estar afiliado y en alta en el Régimen General de la Seguridad Social o en situación asimilada a la de alta al sobrevenir la contingencia o situación protegida.

¿Qué es la afiliación?	La afiliación es obligatoria y única para toda la vida y para todo el sistema. . Puede practicarse a petición de las personas y entidades obligadas, a instancia de los interesados o de oficio por la Seguridad Social.

2.- El cumplimiento de los períodos de cotización (en las prestaciones cuyo reconocimiento esté subordinado a este requisito.

¿Qué es la cotización?	La cotización a la Seguridad Social es obligatoria en todos los regímenes del sistema. . La obligación de cotizar nace desde el momento de iniciación de la actividad correspondiente. . Son responsables de la obligación de cotizar las personas físicas o jurídicas o entidades que impongan esta obligación para cada régimen.

. No se exigen períodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones derivadas de accidente (sean o no de trabajo) o de enfermedad profesional.

Situaciones asimiladas al alta. Situación legal de desempleo total.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

INCAPACIDAD TEMPORAL.

CONCEPTO.

Situaciones determinantes de incapacidad temporal:

a.- **Enfermedad (común o profesional) y accidente (sea o no de trabajo)** / mientras se reciba asistencia sanitaria y se esté impedido para el trabajo → Duración máxima: 365 días (prorrogables otros 180 días, cuando pueda ser dado de alta médica por curación).

- **Situaciones especiales**: Menstruación incapacitante secundaria / Interrupción del embarazo (voluntaria o no) / Gestación de la mujer trabajadora (desde el primer día de la semana 39).

b.- Para la **prórroga de la IT** se computan los períodos de recaída y observación.

- Recaída → Nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos de alta médica anterior.

PRESTACIÓN ECONÓMICA.

Subsidio equivalente a un % sobre la base reguladora fijada en la normativa.

BENEFICIARIOS.

Acreditación de **períodos mínimos de cotización:**

Enfermedad común.	180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores (no se exige para las situaciones especiales).
Accidente y enfermedad profesional.	No se exige período previo de cotización.

NACIMIENTO Y DURACIÓN DEL DERECHO AL SUBSIDIO.

. Accidente de trabajo o enfermedad profesional → Desde el día siguiente al de la baja en el trabajo.

. Enfermedad común o accidente no laboral → A partir del cuarto día de baja en el trabajo (el subsidio estará a cargo del empresario desde el día cuarto al día decimoquinto de baja).

EXTINCIÓN DEL DERECHO AL SUBSIDIO.

. Por el transcurso del plazo máximo de 545 días naturales desde la baja médica / alta médica por curación o mejoría que permita realizar el trabajo / alta sin declaración de incapacidad permanente / reconocimiento de la pensión por jubilación.

. Si se extingue por el transcurso del período de 545 días → En el plazo de 90 días naturales se examinará el estado de incapacitación, a fin de calificar el posible grado de incapacidad permanente.

Pérdida o suspensión del derecho al subsidio.

El subsidio puede ser denegado, anulado o suspendido si se ha actuado de manera fraudulenta o el beneficiario trabaja por cuenta propia o ajena.

Período de observación.

Tiempo necesario para el estudio médico de la enfermedad profesional.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

NACIMIENTO Y CUIDADO DEL MENOR.

SITUACIONES PROTEGIDAS.

Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento familiar.

BENEFICIARIOS.

Personas incluidas en el Régimen general cualquiera que sea su sexo y que reúnan requisitos de períodos mínimos de cotización:

a.- Trabajador/a < 21 años → No se exige período mínimo de cotización.

b.- Trabajador/a de entre 21 y 26 años → 90 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores o si acredita 180 días cotizados a lo largo de su vida laboral.

c.- Trabajador/a > 26 años → 180 días cotizados dentro de los 7 años inmediatamente anteriores o si acredita 360 días cotizados a lo largo de su vida laboral.

DURACIÓN DEL SUBSIDIO.

La duración del subsidio será equivalente a la de los períodos de descanso o permisos que se disfruten, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Nacimiento.	**. Madre biológica:** 16 semanas (6 obligatorias, ininterrumpidas, después del parto y 10 semanas que puede disfrutar a jornada completa o parcial). . Las 10 semanas posteriores si se disfrutan de manera interrumpida se pueden disfrutar hasta los 12 meses de edad. . Puede anticipar el inicio de la prestación en 4 semanas a la fecha probable del parto. **. Otro progenitor:** 16 semanas (6 obligatorias, ininterrumpidas, después del parto y 10 semanas que puede disfrutar a jornada completa o parcial). (6 obligatorias, ininterrumpidas, después del parto y 10 semanas que puede disfrutar a jornada completa o parcial). **. Ampliaciones** → 1 semana para cada progenitor (por cada hijo/a a partir del segundo, en caso de nacimiento múltiple o en caso de discapacidad del hijo/a).
Adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento.	Cada adoptante, guardador o acogedor → 16 semanas (6 obligatorias, ininterrumpidas, después de la resolución y 10 semanas voluntarias que puede disfrutar a jornada completa o parcial). . En los supuestos de adopción internacional se puede iniciar 4 semanas antes por desplazamiento de los progenitores al país del adoptado. **. Ampliaciones** → 1 semana para cada progenitor (por cada hijo/a a partir del segundo, en caso de nacimiento múltiple o en caso de discapacidad del hijo/a).

PRESTACIÓN ECONÓMICA.

Subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

SUPUESTO ESPECIAL.
Serán beneficiarias del subsidio por nacimiento las trabajadoras que en caso de parto no cumplan el requisito del período mínimo de cotización.
PRESTACIÓN ECONÓMICA.
Será del 100% del IPREM vigente en cada momento. . La duración de la prestación será de 42 días naturales desde el parto, que se incrementará en 14 días naturales en determinados supuestos (nacimiento de hijo en familia numerosa, en familia monoparental, parto múltiple o discapacidad de la madre o de hijo -igual o superior al 65%-).

CORRESPONSABILIDAD EN EL CUIDADO DEL LACTANTE.
SITUACIÓN PROTEGIDA.
Reducción de la jornada de trabajo en media hora → Progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores con carácter permanente, cuando ambos trabajen, para el cuidado del lactante (desde los 9 hasta los 12 meses de edad).
BENEFICIARIOS.
Se exigen los mismos requisitos que para la prestación por nacimiento y cuidado del menor. . Cuando las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores, solo podrá ser reconocida a favor de cada uno de ellos.
PRESTACIÓN ECONÓMICA.
Subsidio del 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada por contingencias comunes en proporción a la reducción experimentada de la jornada de trabajo. . Se extinguirá cuando el/la menor cumpla 12 meses.

RIESGO DURANTE EL EMBARAZO.
SITUACIÓN PROTEGIDA.
Suspensión del contrato de trabajo si la mujer trabajadora debiera cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado y dicho cambio no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda exigirse razonablemente por motivos justificados.
PRESTACIÓN ECONÓMICA.
Subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

RIESGO DURANTE LA LACTANCIA NATURAL.

SITUACIÓN PROTEGIDA.

Suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su situación (lactancia natural), dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

PRESTACIÓN ECONÓMICA.

Es la misma que la prestación económica por riesgo durante el embarazo. Se extingue cuando el hijo/a cumpla 9 meses.

CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE.

Reducción de la jornada de trabajo de al menos un 50% de los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de carácter permanente, cuando ambos trabajen, para el cuidado directo, continuo y permanente del menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario de larga duración (y tratamiento).

. La prestación se mantendrá hasta los 23 años, si alcanzada la mayoría de edad, persistiera la enfermedad grave y la necesidad de hospitalización y tratamiento.

BENEFICIARIOS.

Se exigen los mismos requisitos que para el nacimiento y cuidado del menor.

. Cuando las circunstancias necesarias para tener la condición de beneficiarios concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores, solo podrá ser reconocida a favor de cada uno de ellos.

PRESTACIÓN ECONÓMICA.

Subsidio equivalente al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal, en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo.

. La prestación se extinguirá cuando cese la necesidad de cuidado directo, continuo o permanente o cuando el menor cumpla 18 años.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

INCAPACIDAD PERMANENTE CONTRIBUTIVA.

CONCEPTO.

Situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previamente definitivas, que disminuyen o anulan su capacidad laboral.

. La incapacidad permanente debe derivar de la situación de incapacidad temporal.

GRADOS DE INCAPACIDAD PERMANENTE.

La incapacidad permanente se clasifica en función de porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo →

a.- Incapacidad permanente parcial (disminución no inferior al 33% en el rendimiento para su profesión habitual).

b.- Incapacidad permanente total (inhabilita al trabajador para su profesión habitual, pero puede dedicarse a otra distinta).

c.- Incapacidad permanente absoluta (inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio).

d.- Gran invalidez (el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida).

BENEFICIARIOS.

Personas incluidas en el Régimen general que sean declaradas en tal situación y que hubieran cubierto los períodos mínimos de cotización, salvo que la incapacidad permanente sea debida a accidente -sea o no laboral- o a enfermedad profesional (en este caso no se exige período previo de cotización).

I.P. parcial.	1.800 días comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la IT de la que se derive la IP.
Pensiones por IP.	. Sujeto < 31 años → 1/3 parte del tiempo transcurrido desde la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante de la pensión. .Sujeto > 31 años → 1/4 parte del tiempo transcurrido desde la fecha en que cumplió los 20 años y el hecho causante de la pensión, con un mínimo de 5 años.

PRESTACIONES ECONÓMICAS.

I.P. parcial.	Cantidad a tanto alzado (24 mensualidades de la base reguladora que sirve para el cálculo de la IT).
I.P. total.	Pensión vitalicia (excepcionalmente puede ser sustituida por una indemnización a tanto alzado si el beneficiario fuese menor de 60 años). . La cuantía se puede incrementar cuando se presuma dificultad de obtener empleo en actividad distinta a la habitual. 55% de la base reguladora, que se incrementará un 20% a partir de los 55 años cuando por diversas circunstancias se presuma dificultad para encontrar empleo en actividad distinta a la habitual.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

I.P. absoluta.	Pensión vitalicia. 100% de la base reguladora.
Gran invalidez.	Pensión vitalicia + Complemento destinado a remuneración de la persona que le atiende.

Si la pensión deriva de enfermedad común o accidente no laboral → 14 pagas (mensualmente con 2 pagas extraordinarias).

Si la pensión deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional → 12 pagas.

COMPATIBILIDADES / INCOMPATIBILIDADES DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS.

I.P. parcial.	Es compatible con cualquier trabajo, incluido el que viniera desarrollando.
I.P. permanente total.	Es compatible con cualquier trabajo, excluido el desempeño del mismo puesto en la empresa.
I.P. permanente absoluta y gran invalidez.	Pueden realizarse actividades compatibles con su estado. A partir de la edad de acceso a la jubilación, es incompatible con el trabajo por cuenta propia o ajena.

LESIONES PERMANENTES NO INCAPACITANTES.

CONCEPTO.

Lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, que no constituyan incapacidad permanente, pero supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador.

. Serán indemnizadas por una sola vez (cantidad a tanto alzada).

BENEFICIARIOS.

Trabajadores del Régimen General que hayan sido dados de alta médica.

INCOMPATIBILIDAD CON LAS PRESTACIONES POR INCAPACIDAD PERMANENTE.

Las indemnizaciones son incompatibles con las prestaciones económicas establecidas para la incapacidad permanente (salvo que sean totalmente independientes de la incapacidad permanente).

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

JUBILACIÓN (CONTRIBUTIVA).

CONCEPTO.

Pensión vitalicia que será reconocida cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena.

BENEFICIARIOS.

Personas incluidas en el Régimen General que:

. Haber cumplido 67 años o 65 → acreditar 38 años y 6 meses de cotización.

. Período mínimo de cotización de 15 años, de los cuales al menos 2 deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores.

Jubilación anticipada por razón de actividad.

La edad podrá ser rebajada en grupos o actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa, insalubre, … siempre que los trabajadores acrediten el mínimo de actividad establecida.

Jubilación anticipada en caso de discapacidad.

La edad podrá ser rebajada en personas con discapacidad igual o superior al 65%, siempre que sean discapacidades en las que existan evidencias contrastadas de una reducción significativa de la esperanza de vida.

. En ningún caso se podrá acceder a la pensión de jubilación con una edad inferior a los 52 años.

Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador.

Debe estar inscrito como demandante de empleo (6 meses antes de la solicitud de la jubilación) y acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años.

Situaciones de despido colectivo, despidos por causas objetivas, extinción del contrato por resolución judicial, muerte, jubilación o incapacidad del empresario, extinción del contrato por causa de fuerza mayor, por voluntad de la trabajadora víctima de violencia de género o violencia doméstica …

Jubilación anticipada por voluntad del interesado.

Período mínimo cotización efectiva de 35 años.

BASE REGULADORA DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN.

Cociente que resulte de dividir la suma de las bases de cotización durante los 324 meses anteriores al del mes previo, entre 378.

PENSIÓN DE JUBILACIÓN Y ENVEJECIMIENTO ACTIVO.

La pensión de jubilación es compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o propia.

JUBILACIÓN PARCIAL.

Reducción de la jornada de trabajo entre el 25 y el 50% → Jubilación parcial son necesidad de contrato de relevo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

MUERTE Y SUPERVIVENCIA.

En caso de **muerte →**

a.- Auxilio por defunción.

b.- Pensión vitalicia de viudedad.

c.- Prestación temporal de viudedad.

d.- Pensión de orfandad.

e.- Pensión vitalicia o subsidio temporal en favor de familiares.

- Muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional → Indemnización a tanto alzado.

- Muerte causada por violencia de género → Prestación de orfandad para los hijos/as.

AUXILIO POR DEFUNCIÓN.

Percepción para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los haya soportado (cónyuge superviviente, sobreviviente de pareja de hecho, hijos y parientes).

PENSIÓN DE VIUDEDAD DEL CÓNYUGE SUPERVIVIENTE.

Pensión vitalicia para el cónyuge superviviente, siempre que el sujeto causante se encontrase en alta o situación asimilada al alta y hubiera completado un período de cotización de 500 días, dentro de los 5 años inmediatamente anteriores (si la muerte es por accidente o enfermedad profesional no se exige período de cotización).

. Si no estuviera en alta o situación asimilada al alta → Período mínimo de cotización de 15 años.

. Fallecimiento por enfermedad común (no sobrevenida tras el vínculo conyugal) → 1 año mínimo de antelación del matrimonio o existencia de hijos comunes (o período de 2 años de convivencia, junto a la duración del matrimonio superior a 2 años).

Pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

El derecho a la pensión de viudedad corresponde a quien sea o haya sido cónyuge legítimo, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho.

. Las pensiones compensatorias quedarán extinguidas con la muerte del causante.

. Tienen derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, no siendo acreedoras de pensión compensatoria, acrediten ser víctimas de VG.

. Si, mediando divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensión, ésta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el causante (40% a favor del cónyuge superviviente).

Pensión de viudedad de parejas de hecho.

Tienen derecho a la pensión vitalicia quienes se encuentren unidos al causante en el momento de su fallecimiento como pareja de hecho.

(Pareja de hecho: relación de afectividad análoga a la conyugal / No tener vínculo matrimonial ni constituida pareja de hecho con otra persona / Convivencia estable, notoria e inmediata con el causante con una duración ininterrumpida no inferior a 5 años, salvo que existan hijos en común).

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

PENSIÓN TEMPORAL DE VIUDEDAD.

No se puedan acreditar requisitos de un año de matrimonio o hijos en común o inscripción como parejas de hecho con antelación mínima de 2 años → Prestación temporal: duración máxima de 2 años.

COMPATIBILIDAD Y EXTINCIÓN DE LAS PRESTACIONES DE VIUDEDAD.

. La pensión de viudedad es compatible con cualquier renta de trabajo.

- Se extingue en todos los supuestos cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya pareja de hecho.

PENSIÓN DE ORFANDAD Y PRESTACIÓN DE ORFANDAD.

Pensión de orfandad.	Tienen derecho, en régimen de igualdad, cada uno de los hijos/as, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que, en el momento de la muerte, sean menores de 21 años o estén incapacitados para el trabajo y que el causante se encuentre en alta o situación asimilada de alta o fuera pensionista.
Prestación de orfandad.	Tienen derecho, en régimen de igualdad, cada uno de los hijos/as, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, cuando el fallecimiento se hubiera producido por violencia contra la mujer y en todo caso cuando se deba a la comisión de algún supuesto de violencia sexual, siempre que los hijos se hallen en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos para la pensión de orfandad. - 70% de la base reguladora. - Si hubiese más de un beneficiario, el importe podrá situarse en el 118% de la base reguladora.

Podrá ser beneficiario de la pensión o la prestación el hijo del causante que no efectúe trabajo lucrativo o que sea inferior, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el SMI y fuera menor de 25 años.

- Si estuviera cursando estudios y cumpliera los 25 años durante el transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión y prestación se mantendrán hasta el día primero del mes inmediatamente posterior al inicio del siguiente curso académico.

La pensión o prestación de orfandad son compatibles con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge del causante o del propio huérfano/a.

PRESTACIONES EN FAVOR DE FAMILIARES.

Se podrán determinar otros familiares que tengan derecho a pensiones o subsidios por muerte, siempre que se establezca previa prueba de dependencia económica del causante.

. Se reconoce pensión a los hijos o hermanos de beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente si se cumplen las siguientes circunstancias: haber convivido con el causante y su cargo / ser mayores de 45 años y solteros, divorciados o viudos / acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante / carecer de medios propios de vida.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

PRESTACIONES FAMILIARES EN SU MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA.

ASIGNACIÓN ECONÓMICA POR HIJO O MENOR A CARGO.

Asignación económica por cada hijo menor de 18 años / con discapacidad igual o superior al 33% / o mayor de dicha edad cuando la discapacidad sea igual o superior al 65% (con independencia de su filiación o menores a cargo en acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción).

. No se pierde la condición de hijo o menor a cargo por realizar trabajo lucrativo siempre que continúe viviendo con el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales no superen el 100% del SMI.

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO EN SUPUESTOS DE FAMILIAS NUMEROSAS, MONOPARENTALES Y EN MADRES O PADRES CON DISCAPACIDAD.

Nacimiento o adopción de hijo en familia numerosa / en familia monoparental / en madres o padres con una discapacidad igual o superior al 65% → Derecho a una prestación económica de la Seguridad Social.

. Los padres no pueden percibir ingresos anuales a los que se establezcan.

. La cuantía se incrementará en un 15% por cada hijo a cargo, a partir del segundo.

Esta prestación consistirá en un pago único de 1.000 euros.

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO POR PARTO O ADOPCIÓN MÚLTIPLES.

Parto o adopción múltiple producida en España (el número de nacidos o adoptados es igual o superior a 2).

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS.

INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA.

Beneficiarios.

Requisitos:

- Ser mayor de 18 y menor de 65.
- Residir legalmente en territorio español: haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
- Discapacidad o enfermedad crónica en grado igual o superior al 65%.
- Carecer de rentas i ingresos suficientes.

Cuantía de la prestación.

La cuantía será fijada en su importe anual en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

. Si en una misma unidad de convivencia hubiera más de un beneficiario:

- Al importe al que tengan derecho se sumara el 70% de esa cuantía, tantas veces como beneficiarios, menos uno, existan en la unidad económica.
- La cuantía de la pensión para cada beneficiario será el cociente de dividir la suma total prevista por el número de beneficiarios con derecho a pensión.

. No impiden el ejercicio de actividades, lucrativas o no, compatibles con el estado de la persona y que no representen cambio en su capacidad de trabajo.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA.
Beneficiarios.
Personas que, habiendo cumplido 65 años de edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a lo establecido / Residan legalmente en territorio español / Hayan residido durante diez años entre la edad de los 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales 2 deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación. - Las rentas e ingresos propios, así como los ajenos computables por razón de convivencia, condicionan el derecho a la pensión y a su conservación.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

OPOSICIÓN T.S. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 31 de marzo de 2.011.

Estas preguntas son anteriores al actual RDL 8/2.015. La mayoría de ellas coinciden con la normativa actual, aunque en alguna de las preguntas podemos encontrar denominaciones diferentes a las actuales. Las recogemos como ejemplo de lo que ha podido caer en otras convocatorias.

EXAMEN OPCIÓN A.

Cuando una trabajadora se encuentre en situación de riesgo durante la lactancia natural, el derecho al subsidio por esta causa se extinguirá transcurrido el plazo de:

a.- Tres meses desde el nacimiento del hijo.

b.- Seis meses desde el nacimiento del hijo.

c.- Nueve meses desde el nacimiento del hijo.

El sistema de la Seguridad Social viene integrado, entre otros, por:

a.- Los Regímenes Especiales.

b.- El Régimen Contributivo.

c.- El Régimen no Contributivo.

La condición de afiliado a la Seguridad Social, lo es con carácter:

a.- Vitalicio, único y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos Regímenes que lo integran.

b.- Vitalicio, único y para todo el sistema, siempre que el afiliado permanezca de alta en cualesquiera de los distintos Regímenes que lo integran.

c.- Vitalicio y para todo el sistema, si no se produjesen variaciones con posterioridad a la afiliación.

EXAMEN OPCIÓN B.

Se incluirán en el sistema de la Seguridad Social:

a.- Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas individuales o familiares, mayores de 16 años y que reúnan los requisitos que reglamentariamente se determinen.

b.- Los servicios amistosos, benévolos o de buena vecindad, efectuados ocasionalmente.

c.- Ambas opciones son correctas.

El derecho de los españoles a la Seguridad Social viene establecido en la Constitución Española, en su artículo:

a.- 41.

b.- 42.

c.- 43.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

La duración máxima de la situación de incapacidad laboral transitoria será de:

a.- 12 meses.

b.- 12 meses, prorrogables por otros 3, cuando se presuma que durante ellos pueda el trabajador ser dado de alta médica por curación.

c.- 12 meses, prorrogables por otros 6.

EXAMEN OPCIÓN C.

La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá:

a.- Prestaciones familiares por hijo a cargo, en sus modalidades contributiva y no contributiva.

b.- Asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o profesional y de accidentes de trabajo en sus niveles contributivo y asistencial.

c.- Prestaciones económicas en las situaciones de desempleo en sus niveles contributivo y no contributivo.

En situación de incapacidad temporal es requisito tener cubierto el siguiente período de cotización:

a.- En caso de enfermedad común, que hayan cumplido un período de cotización de 180 días dentro de los tres últimos años anteriores al hecho causante.

b.- En caso de enfermedad común, que hayan cumplido un período de cotización de 160 días en los últimos 5 años anteriores al hecho causante.

c.- En caso de accidente, sea o no de trabajo, y enfermedad profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización.

Las prestaciones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva comprenden:

a.- El desempleo.

b.- La incapacidad temporal.

c.- La invalidez.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados

OPOSICIÓN T.S. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 7 de julio de 2.018.

EXAMEN OPCIÓN A.

La gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará por las siguientes entidades gestoras:

a.- El Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

b.- El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

c.- El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social.

EXAMEN OPCIÓN B.

Los/as trabajadores incluidos/as en el Sistema Especial para Empleados/as de Hogar tendrán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los términos y condiciones establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social, con las siguientes peculiaridades:

a.- El subsidio por incapacidad temporal, en caso de enfermedad común o accidente no laboral, se abonará a partir del noveno día de baja en el trabajo, estando a cargo del empleador/a el abono de la prestación al trabajador/a desde los días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive.

b.- El pago de subsidio por incapacidad temporal causado por los/as trabajadores/as incluidos en este sistema especial se efectuará a través del pago delegado.

c.- La acción protectora comprenderá la correspondiente al desempleo.

OPOSICIÓN T.S. AYUNTAMIENTO DE MADRID. 3 de abril de 2.022.

EXAMEN OPCIÓN A.

De las siguientes, señala aquella prestación que no corresponde a las prestaciones familiares de la Seguridad Social:

a.- Prestación económica por parto o adopción múltiples.

b.- Prestación familiar en su modalidad contributiva.

c.- Asignación económica por cada hijo mayor de 18 años con una discapacidad igual o superior al 33%.

EXAMEN OPCIÓN B.

Dentro de la acción protectora de las Pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), ¿Cuál de las siguientes pensiones no está incluida?:

a.- Vejez.

b.- Invalidez.

c.- Orfandad.

TRUJILLO FORMACIÓN

Inscrito en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual con Nº M-3786/2024. Todos los derechos reservados